

1519663-84.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236780/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27085006 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2236780 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO FRANCISCO GAMA e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519663-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519663-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236780/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27085006 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2236780 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO FRANCISCO GAMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LIGIA LAUANA PAZ DA SILVA, DIOGO FRANCISCO GAMA e LEANDERSON RUPPEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 02h23, na Rua Leite de Moraes, nº 57, Santana, nesta Cidade e Comarca da Capital, já qualificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre

eles e com um quarto indivíduo ainda não identificado nos autos, tentaram subtrair, para eles, durante período de repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes à empresa vítima "Taka Taka", somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Auto de prisão em flagrante à fl. 06; termo de depoimento às fls. 07/09; termo de interrogatório às fls. 11/13; boletim de ocorrência às fls. 17/21; imagens da câmera de segurança no link indicado à fl. 24; auto de exibição e apreensão à fls. 25; laudo pericial dos celulares apreendidos às fls. 154/157;

Recebida a denúncia no dia 18 de outubro de 2022 (fl. 148), os réus foram regularmente citados às fls. 101 e 103 e apresentaram resposta à acusação.

LÍGIA foi agraciada com acordo de não persecução penal.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidos o representante da vítima, uma testemunha arrolada pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência pelo Ministério Público e memoriais defensivos às fls. 195/201.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Segundo apurado, na data dos fatos, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, no meio da madrugada, LÍGIA, DIOGO e LEANDERSON, juntamente com um outro indivíduo ainda não identificado nos autos, deliberaram por praticar furto ao estabelecimento comercial vítima. Para tanto, LÍGIA e o indivíduo de qualificação ignorada foram até a porta de acesso à loja, ao passo que DIOGO e LEANDERSON permaneceram nas proximidades dando cobertura à ação criminosa.

Ato contínuo, mediante utilização de ferramenta, o comparsa dos denunciados arrombou a porta do estabelecimento comercial, danificando a sua fechadura.

Contudo, através do sistema de segurança, o representante da empresa ofendida foi informado e acionou um vigilante do estabelecimento e a Polícia Militar.

Os policiais contaram que na denúncia recebida veio a informação de que se tratavam de quatro pessoas, ocupantes de um veículo Palio com descrição de seu emplacamento. Deparam-se com o automóvel a cerca de 30 m do comércio e, próximo a ele, os acusados DIOGO e LEANDERSON. Na mesma calçada, mas em sentido oposto, visualizaram a ré LÍGIA e também a detiveram.

Constataram, ainda, que a porta do estabelecimento comercial estava aberta, com danos aparentes na fechadura.

O representante da vítima relatou, em juízo, que assim que a porta foi arrombada, o alarme foi acionado e ele foi notificado do fato. Nas imagens é possível ver que um casal fingiu estar namorando em frente a loja até que o rapaz conseguiu abrir a porta da ferro do comércio. Todavia, assim que o alarme soou o indivíduo saiu correndo e a moça foi detida pelos policiais militares. Questionado, asseverou que não foi possível visualizar a participação de DIOGO e LEANDERSON, nem a aproximação do automóvel Palio, apenas o casal flagrado defronte o comércio.

Nas imagens captadas pela câmera de segurança instaladas no estabelecimento, cujo link está à fl. 24, de fato somente é possível visualizar a acusada e outro indivíduo chegando ao local juntos e abrindo a porta da loja. Logo depois que conseguem abrir, disfarçam e saem caminhando. Nas imagens não é possível ver o automóvel Palio, nem os acusados DIOGO e LEANDERSON.

O que se sabe é que a ação policial foi rápida e os agentes foram detidos antes de ingressarem no estabelecimento.

Desse modo, não é possível saber se LÍGIA e seu comparsa iriam adentrar sozinhos ao local e efetuar a subtração ou se, de fato, haveria a participação de DIOGO e LEANDERSON.

Nenhuma outra testemunha presencial foi identificada, que pudesse assegurar que os réus DIOGO e LEANDERSON estivessem juntos e mancomunados com LÍGIA, que tenham chegado juntos ao local, ou que tenham sido vistos juntos anteriormente ao crime. Neste passo, fica a carência probatória no sentido de esclarecer qual teria sido a exata participação dos réus nesta empreitada criminosa e, por essa razão, o decreto absolutório é de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus DIOGO FRANCISCO GAMA e LEANDERSON RUPPEL, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA